

TRATADO MAESTRO DE PERFECCIONAMIENTO CONTRACTUAL DIGITAL Y VALIDEZ DEL CONSENTIMIENTO

ENTIDAD RESPONSABLE: Neobank Digital, S.A.

MÓDULO 2: Contratos de Adhesión y Términos de Uso

ENTREGABLE 2.1: Perfeccionamiento Contractual Digital (Documento 1 de 3)

VERSIÓN DE CONTROL: 5.0.0-LEGAL

RESTRICCIÓN: Documento Maestro Operativo / Validez Probatoria Completa

CAPÍTULO I: DEL CONTRATO DE ADHESIÓN POR CANALES ELECTRÓNICOS Y SU MARCO CONCEPTUAL

1.1. Naturaleza Jurídica y Consentimiento No Presencial

El presente documento constituye el Tratado Maestro de Perfeccionamiento Contractual Digital de Neobank Digital, S.A., y rige de manera obligatoria y restrictiva los mecanismos lógicos, jurídicos y formales mediante los cuales se perfecciona el vínculo obligacional entre la Entidad y sus usuarios. Dada la naturaleza puramente digital de los servicios provistos, todas las declaraciones de voluntad manifestadas en la plataforma móvil o web se reputan como un Contrato de Adhesión por Canales Electrónicos. Este modelo contractual se caracteriza por la redacción unilateral de las cláusulas por parte de la Entidad, quedando la contraparte facultada únicamente para aceptar o rechazar los términos en su totalidad, sin posibilidad de enmienda o negociación individualizada de las condiciones generales.

La validez de este vínculo no presencial se fundamenta en la equivalencia funcional del comercio electrónico, donde los bits de datos y los registros de actividad lógica sustituyen de forma idónea a la comparecencia física y el instrumental gráfico tradicional. El consentimiento expresado por el cliente mediante interacciones lógicas dentro de la interfaz se reconoce como la manifestación formal, inequívoca y vinculante de su voluntad. Este tratado establece que la ejecución del acuerdo transaccional no requiere la impresión ni la rúbrica sobre papel soporte, confiriendo a los registros digitales generados por Neobank Digital el estatus de prueba documental plena y autónoma para todos los efectos legales aplicables en la jurisdicción ordinaria o arbitral.

1.2. Principio de Equivalencia Funcional y Eficacia Probatoria Digital

El principio de equivalencia funcional constituye el eje doctrinario sobre el cual opera la arquitectura de contratación de la Entidad. Este principio determina que los efectos jurídicos atribuidos históricamente a los documentos escritos en soporte papel y a las firmas autógrafas se trasladan con idéntico valor, validez y fuerza obligatoria a los mensajes de datos y a las firmas electrónicas, siempre que estos últimos cumplan con los requisitos de autenticidad, integridad, inmutabilidad y disponibilidad posterior fijados por las normativas aplicables. Neobank Digital asimila este principio e implementa controles técnicos dirigidos a garantizar que cualquier manifestación de voluntad realizada en sus sistemas sea almacenable, reproducible y auditable en fases ulteriores.

En consecuencia, la eficacia probatoria de los contratos perfeccionados en la plataforma se equipara a la de un instrumento público o privado ratificado ante autoridad competente. Los sistemas centrales guardan la integridad estructural de los contratos y asocian de forma permanente el texto aceptado con el perfil de identidad del usuario. Ante una controversia judicial o administrativa, la Entidad presentará la traza digital y el archivo binario del acuerdo como evidencia directa de la existencia de la obligación, rechazando cualquier excepción procesal basada en la inmaterialidad física del contrato o en la ausencia de firmas gráficas tradicionales.

CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA EN EL ORDENAMIENTO LEGAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

2.1. El Código de Comercio de Guatemala (Decreto Número 2-70) y la Autonomía de la Voluntad

La validez sustantiva de la contratación electrónica efectuada por Neobank Digital se encuentra anclada de manera directa en las disposiciones del Código de Comercio de la República de Guatemala, Decreto Número 2-70 del Congreso de la República. El artículo 671 de dicho cuerpo normativo instituye de forma expresa el principio de libertad de forma, determinando que los

contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, con la única excepción de aquellos contratos que de acuerdo con leyes específicas requieran de escritura pública o solemnidades determinadas. Las operaciones bancarias y los servicios financieros tecnológicos aquí regulados caen bajo este principio de informalidad formal, validando el uso de interfaces gráficas para el nacimiento de obligaciones comerciales.

Asimismo, la validez de los contratos de adhesión se encuentra regulada en el artículo 672 del Código de Comercio, el cual reconoce la legalidad de los contratos mediante formularios, estableciendo que las cláusulas se interpretarán en caso de duda en el sentido más favorable para el contratante que no preparó el formulario. Neobank Digital asume este marco interpretativo y reduce los riesgos de nulidad redactando sus cláusulas de forma clara, explícita y visible, eliminando cualquier disposición ambigua o lesiva que desnaturalice el equilibrio transaccional. La autonomía de la voluntad, consagrada adicionalmente en el artículo 1254 del Código Civil (aplicable supletoriamente a los actos mercantiles), convalida de forma plena el derecho de los usuarios de obligarse con la Entidad mediante la aceptación de estos términos digitales.

2.2. Ley de Reconocimiento de Comunicaciones y Firmas Electrónicas (Decreto Número 47-2008)

El pilar normativo específico que otorga certeza, inalterabilidad y fuerza legal definitiva al ecosistema contractual de Neobank Digital es la Ley de Reconocimiento de Comunicaciones y Firmas Electrónicas, Decreto Número 47-2008 del Congreso de la República de Guatemala. El artículo 5 de esta ley ratifica que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una comunicación o a un contrato por el solo hecho de estar en forma de comunicación electrónica o mensaje de datos. Este precepto derriba cualquier barrera procesal o resistencia formalista respecto a la digitalización de los servicios bancarios en el país.

Por su parte, el artículo 7 de la citada ley establece que cuando la ley requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con una comunicación electrónica si la información contenida en ella es accesible para su ulterior consulta. Neobank Digital da cumplimiento estricto a este artículo mediante la provisión automática, al correo electrónico verificado del usuario y dentro de su buzón seguro en la aplicación móvil, de una copia íntegra del contrato perfeccionado en formato PDF inmutable. De esta manera, se asegura la permanencia del dato en el tiempo y se otorga al cliente la capacidad de control y consulta de sus obligaciones de forma transparente e ininterrumpida.

CAPÍTULO III: ARQUITECTURA TÉCNICA DE CAPTURA DE LA VOLUNTAD Y FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

3.1. Implementación Operativa de la Firma Electrónica conforme al Artículo 22 del Decreto 47-2008

Para dotar a sus contratos del máximo nivel de seguridad y blindaje jurídico, Neobank Digital no utiliza firmas electrónicas simples o rudimentarias de mero clic. La plataforma implementa un flujo de Firma Electrónica Avanzada adaptado a los canales digitales móviles, en estricto cumplimiento de las exigencias contempladas en el artículo 22 de la Ley de Reconocimiento de Comunicaciones y Firmas Electrónicas. Para que una firma sea considerada avanzada e incontestable por la Entidad, el sistema valida que cumpla con los siguientes requisitos concurrentes: estar vinculada exclusivamente al titular, permitir la identificación unívoca del firmante, haber sido creada utilizando medios que el firmante pueda mantener bajo su exclusivo control, y estar vinculada al mensaje de datos de forma que cualquier modificación posterior de este sea detectable.

El cumplimiento de estas exigencias técnicas se realiza a través de la integración de un módulo criptográfico embebido en el microservicio de registro de Neobank Digital. Al momento de la aceptación del contrato de adhesión, el dispositivo del usuario genera un par de llaves asimétricas únicas. La llave privada se confina dentro del módulo de hardware seguro del dispositivo del cliente (Secure Enclave en terminales iOS o Android Keystore System), quedando protegida contra extracción física o alteración de software. La firma electrónica avanzada se genera cuando el usuario autoriza la transacción mediante su biometría facial o dactilar, cifrando de forma instantánea el hash del contrato con la llave privada bajo su control exclusivo.

3.2. Mapeo y Flujo Criptográfico del Proceso de Contratación Automatizado

El proceso de contratación digital dentro del ecosistema API de Neobank Digital sigue un pipeline estrictamente secuencial y auditable, estructurado de la siguiente manera para impedir la alteración o falsificación del consentimiento:

Fase del Pipeline	Operación Técnica Ejecutada	Mecanismo de Seguridad Asociado	Registro de Auditoría (Log Target)
Fase 1: Despliegue e Interacción	Renderizado completo de los Términos de Uso en el front-end del cliente móvil. Bloqueo de avance hasta lectura completa.	Validación de scroll físico por eventos de interfaz y tracking de tiempo mínimo de permanencia en pantalla.	log.contract.render.uuid
Fase 2: Autenticación Forzada	Solicitud de factor biométrico "Prueba de Vida" en tiempo real para autorizar la firma del documento maestro.	Extracción de vectores faciales matemáticos tridimensionales y descarte de imágenes estáticas en caché.	log.auth.biometric.validation
Fase 3: Generación del Hash	El backend calcula el resumen digital (Digest) único del texto contractual idéntico al desplegado.	Algoritmo de Hashing Criptográfico SHA-256. El hash encapsula la versión exacta del texto legal.	log.crypto.hash.generation
Fase 4: Firma Asimétrica	Cifrado del hash del contrato empleando la llave privada del cliente alojada en el Secure Enclave del móvil.	Esquema de Firma Digital RSA-4096 o criptografía de curvas elípticas (ECDSA Curve P-256).	log.signature.payload.archive
Fase 5: Estampado de Tiempo	Inyección de marca de tiempo inmutable y compilación final del documento PDF/A con firma encriptada.	Protocolo de Estampado de Tiempo (TSP) bajo la norma RFC 3161 sincronizado con servidor NTP Estrato 1.	log.ledger.timestamp.binding

CAPÍTULO IV: INTEGRACIÓN DE LA BIOMETRÍA AVANZADA Y EL SELLADO DE TIEMPO INMUTABLE

4.1. Vinculación de Vectores Biométricos al Acto Contractual

Neobank Digital robustece la validez probatoria del consentimiento digital mediante la vinculación directa de los vectores biométricos del firmante con el cuerpo del contrato de adhesión. Este proceso impide que un usuario alegue posteriormente que su dispositivo móvil fue utilizado por un tercero sin su autorización para contratar los productos financieros de la Entidad (Defensa de Falta de Legitimación Pasiva). Cuando el microservicio de biometría valida con éxito la geometría facial del usuario contra el registro maestro almacenado originalmente durante el onboarding, el sistema no emite un simple mensaje plano de aprobación.

El sistema toma el vector matemático del rostro verificado en ese instante, calcula un código de verificación criptográfica (HMAC-SHA-256) utilizando como llave el hash del contrato de adhesión en curso, y estampa el resultado dentro de los metadatos xmp no modificables del archivo contractual PDF. Esta interconexión matemática entre quién firma (el vector biométrico único) y qué firma (el texto estricto del contrato) genera una traza de correspondencia bidireccional absoluta. Si el texto del contrato es alterado de forma posterior en un solo bit, el código de verificación biométrica se rompe de manera automática, alertando a los sistemas de auditoría interna sobre la pérdida de integridad del documento.

4.2. Servicios de Sellado de Tiempo (Timestamping) e Inmutabilidad

El sellado de tiempo (Timestamping) constituye la salvaguarda técnica que garantiza la inmutabilidad cronológica del contrato de adhesión digital. Neobank Digital integra en su Core de Contratación una Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA - Timestamping Authority) interna de alta seguridad que opera bajo las especificaciones técnicas dictadas por el estándar internacional ****RFC 3161****. La TSA tiene como única función firmar digitalmente y de forma automatizada un paquete de datos que asocia el hash del contrato firmado con la fecha y hora oficial del Reloj Atómico Central administrado por el Observatorio Nacional o servidores globales NTP de Estrato 1.

Esta marca de tiempo digital demuestra de forma incontrovertible el momento exacto en el cual nació la obligación contractual. Esto reviste una importancia crítica para determinar la prelación de derechos en casos de insolvencia, la vigencia temporal de tasas de interés específicas, y para comprobar que el contrato fue perfeccionado antes de cualquier intento de revocación o bloqueo de la cuenta por parte del usuario. Los sellos de tiempo generados se encadenan secuencialmente en un libro

de contabilidad lógico inmutable (Ledger), impidiendo la alteración retrospectiva de las fechas o la inserción de contratos ficticios con fechas falsas por parte de administradores internos o atacantes externos.

CAPÍTULO V: DEL CONSENTIMIENTO EN EL CÓDIGO CIVIL DE GUATEMALA Y VICIOS DE LA VOLUNTAD

5.1. Cumplimiento de los Requisitos del Artículo 1251 del Código Civil

Para que un contrato digital despliegue plena eficacia en el ámbito judicial guatemalteco, debe cumplir rigurosamente con las condiciones de validez de los actos jurídicos dictadas por el derecho civil común. El artículo 1251 del Código Civil de la República de Guatemala establece que el negocio jurídico requiere para su validez: capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Neobank Digital audita de forma estricta el cumplimiento de estos tres preceptos mediante controles automatizados integrados directamente en el flujo de contratación lógica de la plataforma móvil.

La capacidad legal se verifica inicialmente mediante el análisis por API de la fecha de nacimiento inscrita en el RENAP, bloqueando el avance en el registro a cualquier persona menor de dieciocho (18) años de edad. El objeto lícito queda garantizado al circunscribir las operaciones de la plataforma a servicios financieros autorizados, transferencias electrónicas legales y captaciones reguladas, excluyendo explícitamente cualquier transacción vinculada a actividades ilícitas. El consentimiento libre de vicios se protege mediante el diseño de interfaces limpias, transparentes e informativas que eliminan el error, el dolo o la coacción en la manifestación de la voluntad del cuentahabiente.

5.2. Mitigación Técnica y Legal de los Vicios del Consentimiento: Error, Dolo y Simulación

El ordenamiento civil sanciona con la nulidad relativa aquellos negocios jurídicos donde el consentimiento ha sido obtenido mediante error, dolo, simulación o violencia (Artículos 1257 al 1268 del Código Civil). Neobank Digital neutraliza estos riesgos de impugnación contractual mediante la aplicación de principios de ingeniería de software orientados a la transparencia legal. Para prevenir la excepción de **Error**, la plataforma desglosa todas las implicaciones financieras, tasas, comisiones y obligaciones de cobro en pantallas de confirmación intermedias independientes con texto en tipografía clara y contrastante, forzando al usuario a realizar una acción afirmativa de aceptación específica para los puntos críticos del contrato.

El **Dolo** o la inducción al error mediante engaños queda descartado técnicamente al mantener el texto de los Términos de Uso permanentemente disponible para su consulta en la página web oficial y dentro de la aplicación, sin modificaciones unilaterales retroactivas ocultas. Las actualizaciones contractuales siguen un protocolo de notificación previa con treinta (30) días de anticipación. Para mitigar la **Simulación**, el sistema implementa la autenticación biométrica forzada unida al estampado de tiempo inmutable descritos anteriormente; estos controles demuestran fehacientemente que la persona que interactuó con la plataforma era el titular de la identidad y que el acto de aceptación fue real, efectivo y contemporáneo con la generación de las llaves criptográficas del sistema.

CAPÍTULO VI: EL REPOSITORIO DE CONTRATOS Y LA CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIA DIGITAL

6.1. Almacenamiento en Formato Estándar PDF/A-3 (ISO 19005-3)

Los contratos de adhesión perfeccionados no se conservan en formatos de base de datos relacionales ordinarios ni en texto plano vulnerable. Al culminar el flujo de firma y sellado de tiempo, el motor de rendering de Neobank Digital compila el contrato en un archivo binario bajo el estándar internacional de archivo a largo plazo **PDF/A-3 (ISO 19005-3)**. Este formato específico garantiza que el documento visualizado sea completamente autónomo, conteniendo en su interior todas las fuentes, metadatos, perfiles de color y la firma electrónica avanzada incrustada de forma nativa.

El estándar PDF/A-3 permite además la inserción de archivos XML adjuntos dentro del propio cuerpo del PDF. Neobank Digital aprovecha esta característica tecnológica para incluir el payload JSON estructurado de la traza de auditoría de la transacción financiera directamente dentro del archivo visualizable. Esto asegura que la evidencia técnica (direcciones IP, identificadores de sesión, logs de eventos) y la evidencia visual legal (las cláusulas contractuales leídas por el usuario) viajen unificadas en un único contenedor binario inalterable, facilitando su almacenamiento posterior en sistemas de frío y su presentación intacta ante tribunales judiciales de la República de Guatemala.

6.2. Cadena de Custodia Digital e Integridad de Archivos de Auditoría

La preservación de los contratos firmados exige un control estricto de la cadena de custodia digital para impedir que los archivos sean modificados, borrados o sustituidos de forma maliciosa por administradores con altos privilegios o intrusos en la red. Los archivos PDF/A-3 generados son procesados de inmediato por un microservicio de archivo que calcula el hash SHA-512 del documento y lo inyecta en un repositorio descentralizado de solo lectura configurado con políticas WORM (Write Once, Read Many).

Cualquier acceso, consulta o descarga de un documento contractual por parte del personal de soporte técnico o legal de la Entidad queda registrado de manera obligatoria en un log perimetral centralizado. Está prohibida la eliminación de estos logs de auditoría. El sistema ejecuta rutinas periódicas automatizadas de verificación de integridad (Integrity Check Crunches) que comparan diariamente el hash de cada contrato almacenado contra el registro maestro firmado por el HSM; ante cualquier discrepancia detectada en un solo bit de información, el sistema activa una alerta crítica de ciberseguridad y bloquea el acceso al volumen de datos afectado para su análisis forense inmediato.

CAPÍTULO VII: VALIDEZ TRANSFRONTERIZA DEL CONSENTIMIENTO Y FIRMAS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

7.1. Reconocimiento de Firmas Extranjeras conforme al Artículo 46 del Decreto 47-2008

Dada la proyección internacional de Neobank Digital y su interconexión con mercados financieros transfronterizos, el Tratado Maestro de Perfeccionamiento Contractual incorpora las reglas de validez y reconocimiento de comunicaciones y firmas electrónicas extranjeras contempladas en el artículo 46 de la ley guatemalteca. Dicho artículo determina que al determinar si una firma electrónica es legalmente válida, o en qué medida lo es, no se tomará en consideración el lugar en que se haya creado o emitido la firma, ni el Estado en que se encuentre el establecimiento del certificador. Las firmas electrónicas avanzadas generadas por usuarios situados fuera de la República de Guatemala gozan de plena validez y fuerza obligatoria en los sistemas de la Entidad, siempre que el nivel de seguridad criptográfica empleado sea equivalente o superior al estándar local.

Este marco de reconocimiento permite a Neobank Digital captar clientes internacionales y formalizar acuerdos comerciales de servicios Fintech con usuarios residentes en los Estados Unidos de América, la Unión Europea o la región centroamericana sin requerir trámites adicionales de legalización consular o apostillado físico para los documentos digitales. El sistema de la Entidad valida de forma automatizada los certificados digitales presentados por los clientes extranjeros consultando las listas de confianza criptográfica (Trust Lists) internacionales, aplicando de forma inmediata las reglas de responsabilidad contractual y ejecución forzosa descritas en el cuerpo de los contratos de adhesión.

7.2. Armonización con Estándares Internacionales: eIDAS y Ley Uniforme de Transacciones Electrónicas (UETA)

Para asegurar un cumplimiento cruzado sin fricciones legales en jurisdicciones foráneas, la arquitectura de firma electrónica avanzada de Neobank Digital se encuentra alineada con el Reglamento de la Unión Europea Número 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (**eIDAS**), así como con la Ley Uniforme de Transacciones Electrónicas (**UETA**) de los Estados Unidos de América. El uso de almacenamiento seguro de llaves privadas en enclaves de hardware (Secure Enclaves) y la trazabilidad criptográfica mediante sellos de tiempo inmutables cumplen de forma exacta con la categoría de "Firma Electrónica Cualificada" bajo el estándar eIDAS.

Esta alineación normativa internacional otorga a los contratos de adhesión de Neobank Digital una robustez jurídica global. Ante litigios por contracargos transfronterizos, reclamaciones de lavado de dinero internacionales o disputas comerciales ante cortes arbitrales extranjeras, la Entidad cuenta con la capacidad probatoria de demostrar que el consentimiento del cliente cumple de forma simultánea con las leyes locales guatemaltecas y las directrices internacionales más rigurosas de la industria financiera y tecnológica, consolidando la seguridad operativa del neobanco en el entorno globalizado.

CAPÍTULO VIII: DEL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE ACTUALIZACIONES CONTRACTUALES

8.1. Mecanismos Digitales de Notificación Previa Obligatoria

Neobank Digital se reserva el derecho de modificar, actualizar, adicionar o reformar los términos y condiciones de sus contratos de adhesión para adaptarlos a nuevas regulaciones de la Superintendencia de Bancos, innovaciones tecnológicas o variaciones en los parámetros financieros del mercado. Sin embargo, para evitar la nulidad de dichas modificaciones por falta de

consentimiento o indefensión del consumidor, la Entidad instituye un protocolo técnico obligatorio de Notificación Previa. Toda propuesta de cambio contractual debe ser comunicada al usuario con una anticipación mínima de **treinta (30) días calendario** antes de su entrada en vigor efectiva.

La comunicación se ejecuta de manera omnicanal a través de tres vías simultáneas: un aviso prioritario destacado en la pantalla de inicio de la aplicación móvil (Push Banner Interactivo), un mensaje detallado remitido al correo electrónico verificado del cuentahabiente y una notificación formal enviada al buzón de mensajería interna segura de la plataforma. La notificación debe incluir de forma explícita el texto de las cláusulas modificadas, el texto original de control, la justificación operativa o legal del cambio y la fecha exacta en que las nuevas condiciones comenzarán a regir las operaciones financieras de la Entidad.

8.2. El Flujo de Re-Aceptación Obligatoria e Inactivación Temporal de Funciones

Cumplido el plazo de treinta (30) días de notificación previa, la plataforma técnica activa de forma automatizada el Flujo de Re-Aceptación Contractual. Al iniciar sesión en la aplicación móvil por primera vez a partir del día de entrada en vigor, el usuario es redirigido de forma forzada a una interfaz dedicada que despliega el nuevo texto unificado del contrato de adhesión, bloqueando el acceso a las funciones ordinarias de transferencia, consulta de saldos o pagos (Inactivación Temporal de Funciones Core).

El usuario cuenta con dos opciones operativas excluyentes dentro de la interfaz:

- 1. Aceptación Expresa:** El usuario interactúa activando las casillas de verificación correspondientes y ejecuta el proceso de firma electrónica avanzada biométrica descrito en el Capítulo III. El sistema genera un nuevo documento PDF/A-3 con su respectivo estampado de tiempo, actualiza el estatus de la cuenta a ***CONTRATO_VIGENTE*** y restablece de forma inmediata la totalidad de las funciones financieras de la plataforma de Neobank Digital.
- 2. Rechazo No Negociable y Cierre Ordenado:** Si el usuario manifiesta su inconformidad con los nuevos términos y selecciona la opción de rechazo, la plataforma deniega la prestación de los servicios comerciales continuos. El sistema cambia el estatus de la cuenta a ***CERRADA_POR_DISIDENCIA_CONTRACTUAL*** y restringe el acceso de forma permanente, habilitando única y exclusivamente una función residual de transferencia de salida que permite al cliente retirar la totalidad de sus fondos disponibles hacia una cuenta bancaria externa tradicional en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, tras lo cual la cuenta es cancelada de forma definitiva bajo las reglas de bloqueo pasivo dictadas por las normativas de la IVE.

CAPÍTULO IX: RÉGIMEN DE NULIDADES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

9.1. Cláusula de Salvaguarda de Validez y Divisibilidad Contractual

El presente Tratado Maestro incorpora una Cláusula de Salvaguarda de Validez y Divisibilidad con el objeto de blindar la estabilidad del andamiaje contractual de la Entidad ante eventuales declaraciones judiciales de nulidad parcial. Si un tribunal de justicia de la República de Guatemala, una corte arbitral institucional o una autoridad administrativa con potestades legales (como la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO) declara que alguna de las cláusulas, párrafos o disposiciones específicas de los contratos de adhesión de Neobank Digital es ilegal, nula, inválida o inejecutable bajo el ordenamiento jurídico vigente, dicha declaración no afectará la validez, legalidad y exigibilidad de las restantes disposiciones contenidas en el acuerdo.

Las cláusulas remanentes continuarán desplegando plenos efectos legales y obligacionales entre las partes como si el contrato hubiese sido suscrito sin la porción declarada nula o inválida. En estos escenarios, Neobank Digital se compromete a activar de forma inmediata sus comisiones de ingeniería legal para redactar una cláusula sustitutiva que reemplace a la disposición afectada, asegurando que la nueva redacción sea plenamente legal y mantenga, en la mayor medida posible, la intención económica, el equilibrio transaccional y el espíritu técnico original de la norma sustituida, inyectando la actualización mediante el procedimiento de notificación previa regulado en este tratado.

9.2. Jurisdicción Especial Prorrogada y Sometimiento a Arbitraje Comercial

Para la resolución de cualquier duda, controversia, reclamación, interpretación o litigio derivado de la existencia, validez, ejecución, rescisión o nulidad de los contratos de adhesión perfeccionados en la plataforma, las partes (Neobank Digital, S.A. y el Usuario) acuerdan de forma expresa renunciar al fuero de sus respectivos domicilios particulares y prorrogar de manera exclusiva la competencia territorial a los tribunales civiles situados en la Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala.

Sin perjuicio de lo anterior, e instaurando un mecanismo ágil acorde a la celeridad del comercio electrónico financiero, las partes estipulan de forma prioritaria una Cláusula Compromisoria de Sometimiento a Arbitraje de conformidad con la Ley de

Arbitraje de la República de Guatemala, Decreto Número 67-95 del Congreso de la República. Toda disputa que no pueda ser resuelta por la vía directa de la conciliación interna en un plazo de quince (15) días hábiles, será resuelta mediante arbitraje de derecho, conducido en idioma español, administrado de forma exclusiva e inapelable por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala (CENAC). El tribunal arbitral estará compuesto por un (1) árbitro nombrado de común acuerdo o, en su defecto, siguiendo las reglas del CENAC, y el laudo dictado tendrá el carácter de título ejecutivo firme, obligándose ambas partes a su cumplimiento inmediato y renunciando a cualquier recurso de apelación ordinario.